REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2398

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO REGIONALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA - II EDIZIONE - LOTTO 2 – CIG Master B3723CCB01" - CIG DERIVATO BD1B0CAB80 – RETTIFICA IMPEGNI PER FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 2040 DEL 07/10/2026.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che regolano l'adozione del presente atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di

Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate, in particolare le Determinazioni della Direttrice Generale n. 1279/2026 e n. 1632/2026;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il D.lgs. 36/2023, "Codice dei Contratti", norma che si applica specificatamente a questo procedimento;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2437 del 10/12/2024 che recepisce la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023" allegata alla Delibera di G.R. n. 39/11 del 10/10/2024;

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la propria determinazione n. 2040 del 08/10/2026 di "Adesione alla Convenzione quadro regionale del servizio di Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari a ridotto impatto ambientale per le Amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna - II edizione - lotto 2 – CIG Master B3723CCB01" - CIG Derivato BD1B0CAB80 - Assunzione impegno di spesa in favore della società Manped s.r.l. e costituzione fondo incentivi per le funzioni tecniche";

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- nella Determinazione n. 2040 del 08/10/2026 di Adesione alla Convenzione quadro regionale, nel calcolo degli incentivi per funzioni tecniche destinati ai dipendenti, l'IRAP corrispondente è stata calcolato in modo errato, pari ad € 2.036,17 invece che € 1.643,50, con una differenza di € 392,67;
- questo errore si riflette sul Quadro economico e sulla ripartizione delle somme impegnate nel Bilancio pluriennale corrente e nelle annualità future;
- per questo motivo, corretti i calcoli dell'IRAP, con questa Determinazione si approva il Quadro economico corretto e si rimodulano in diminuzione gli impegni riferiti agli incentivi per funzioni tecniche;

DATO ATTO che sono confermati i dipendenti che svolgeranno le funzioni tecniche durante l'esecuzione del contratto ed è stato ricalcolato l'ammontare del fondo per gli incentivi, come illustrato negli allegati A e B_Revo01 a questa Determinazione;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08 /2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è confermato il CIG Derivato **BD1B0CAB80**;

VISTO il Quadro economico corretto che scaturisce dall'Ordine di Fornitura emesso in adesione alla Convenzione in oggetto e dal calcolo del fondo per le funzioni tecniche corretto con il valore esatto dell' IRAP, comparato col quadro economico errato contenuto nella Determinazione n. 2040/2026:

	Descrizione	Importo I. (€)	Importo Rev.01(€)	Diff. (€)
A1	Servizi	1.660.616,18	1.660.616,18	0,00
A2	Oneri della sicurezza dei rischi da interferenziali	2.300,00	2.300,00	0,00
	Sommano	1.662.916,18	1.662.916,18	0,00
B1	Incentivi per funzioni tecniche (su A1+A2, di cui 25% per CRC)	29.943,74	29.943,74	0,00
B2	Imposte e tasse: IRAP (8,5% della sola quota ai dipendenti)	**2.036,17**	**1.643,50**	**392,67**
B3	Imposte e tasse: IVA al 22% (di A1+A2)	365.841,56	365.841,56	0,00
	Sommano	397.821,47	397.428,80	392,67

	Totale	2.060.737,65	2.060.344,98	392,67

VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell' Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC02. 1100;

DATO ATTO che l'assunzione delle prenotazioni di impegno su esercizi successivi a quelli considerati nel triennio del bilancio di previsione 2026/2028, possono essere assunte, ai sensi del punto 5.1 dell'Allegato 4.2 al D.lgs. 118/2011, in quanto spese di prestazioni di servizi continuative di cui all'articolo 1677 del Codice civile, rientranti nell'attività necessarie per garantire la continuazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, coperte dal contributo di funzionamento e graveranno nei successivi bilanci di previsione;

DATO ATTO che si devono confermare le risorse impegnate sul Bilancio pluriennale 2026/2028, sulle annualità indicate del triennio 2026/2028, e quelle prenotate sugli esercizi successivi fino al termine del contratto, pari alla somma complessiva di € 2.028.757,74 (IVA compresa) per i servizi, e € 4.491,56 per la quota del fondo per l'innovazione di competenza Arpas non affetta dall'errore sull'IRAP, secondo la seguente ripartizione:

Impegno	Scadenza	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3260000866	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2026	2207	126.797,36
3260000866	2027	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2027	2207	507.189,44
3260000866	2028	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2028	2207	507.189,44
3260000866	2029	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2029	2207	507.189,44
3260000866	2030	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2030	2207	380.392,06
3260000864	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2030	600076	4.491,56

DATO ATTO che si devono invece rettificare in diminuzione le risorse impegnate sul Bilancio pluriennale 2026/2028, sulle annualità indicate del triennio 2026/2028, e quelle prenotate sugli esercizi successivi fino alla scadenza del contratto, sia per gli incentivi per funzioni tecniche di competenza della Centrale regionale di committenza sia dei dipendenti incaricati da Arpas, secondo la seguente ripartizione:

Impegno	Scad.	Capitolo	Testo	Fornit.	Importo orig.	Diminuz.	Importo modif.
3260000865	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	600002	7.994,98	-98,17	7.896,81
3260000867	2027	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76
3260000867	2028	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76
3260000867	2029	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76
3260000867	2030	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	6.822,66	-103,07	6.719,59

CONSIDERATO che è necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il Quadro economico rettificato che scaturisce dall'Ordine di Fornitura emesso in adesione alla Convenzione in oggetto e dal calcolo del fondo per le funzioni tecniche corretto con il valore esatto dell'IRAP, che sostituisce il quadro economico errato contenuto nella Determinazione n. 2040/2026:

	Descrizione	Importo Rev.01 (€)
A1	Servizi	1.660.616,18
A2	Oneri della sicurezza dei rischi da interferenziali	2.300,00
	Sommano	1.662.916,18
B1	Incentivi per funzioni tecniche (su A1+A2, di cui 25% per CRC)	29.943,74
B2	Imposte e tasse: IRAP (8,5% della sola quota ai dipendenti)	**1.643,50**
B3	Imposte e tasse: IVA al 22% (di A1+A2)	365.841,56
	Sommano	397.428,80

		Totale	**2.060.344,98**

2. **DI CONFERMARE** le risorse impegnate sul Bilancio pluriennale 2026/2028, sulle annualità indicate del triennio 2026/2028, e quelle prenotate sugli esercizi successivi fino al termine del contratto, pari alla somma complessiva di € 1.141.176,24 (IVA compresa) per i servizi, e € 4.491,56 per la quota del fondo per l'innovazione di competenza Arpas non affetta dall'errore sull'IRAP, secondo la seguente ripartizione:

Impegno	Scadenza	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3260000866	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2026	2207	126.797,36
3260000866	2027	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2027	2207	507.189,44
3260000866	2028	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2028	2207	507.189,44
3260000864	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2030	600076	4.491,56

3. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC02.1100;

4. **DI CONFERMARE** gli impegni sugli esercizi successivi a quelli considerati nel triennio del bilancio di previsione 2026/2028 della somma complessiva di **€ 887.581,50**, impegni che possono essere assunti, ai sensi del punto 5.1 dell'Allegato 4.2 al D.lgs. 118/2011, in quanto spese di prestazioni di servizi continuative di cui all'articolo 1677 del Codice civile, rientranti nell'attività necessarie per garantire la continuazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, coperte dal contributo di funzionamento e graveranno nei successivi bilanci di previsione, secondo il seguente prospetto:

Impegno	Scadenza	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3260000866	2029	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2029	2207	507.189,44
3260000866	2030	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30/2030	2207	380.392,06

5. **DI DARE ATTO** che per la convenzione in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è stato acquisito il **CIG Derivato BD1B0CAB80**;

6. **DI CONFERMARE**, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) alla dipendente Ignazia Sesuru, come da propria Determinazione n. 677 del 21/04/2026, e individuare il dipendente Amerigo Medde come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), entrambi dipendenti ARPAS e i restanti dipendenti che svolgeranno le funzioni tecniche durante l'esecuzione del contratto, come illustrato nell'allegato A a questa Determinazione;

7. **DI RETTIFICARE** la costituzione del fondo per le funzioni tecniche, di cui si conferma l'importo complessivo di **€ 29.943,74**, a cui si devono invece sommare € **1.643,50** (invece di € 2.036,17) per IRAP, disciplinato dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, a seguito dell'adesione alla "Convenzione Quadro del Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari a ridotto impatto ambientale per le Amministrazioni ed Enti della Regione Sardegna - II Edizione - Lotto 2", aggiudicata da Sardegna CAT, calcolato come illustrato nell' allegato B a questa Determinazione;

8. **DI RETTIFICARE** in diminuzione (ridotte di € 225,79, da € 16.442,12 a € 16.216,33) le risorse impegnate sul Bilancio pluriennale 2026/2028, sulle annualità indicate del triennio 2026/2028, sia per gli incentivi per funzioni tecniche di competenza della Centrale regionale di committenza sia dei dipendenti incaricati da Arpas, secondo la seguente ripartizione:

Impegno	Scad.	Capitolo	Testo	Fornit.	Importo orig.	Riduz.	Importo modif.
3260000865	2026	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	600002	7.994,98	-98,17	7.896,81
3260000867	2027	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76
3260000867	2028	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76

9. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC02.1100;

10. **DI RETTIFICARE** in diminuzione gli impegni adottati sugli esercizi successivi a quelli considerati nel triennio del bilancio di previsione 2026/2028, (ridotte di € 166,88, da € 11.046,23 a € 10.879,35),

comprensive dell'IRAP a carico di Arpas, impegni che possono essere assunti, ai sensi del punto 5.1 dell' Allegato 4.2 al D.lgs. 118/2011, in quanto legati a spese di prestazioni di servizi continuative di cui all' articolo 1677 del Codice civile, rientranti nell'attività necessarie per garantire la continuazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, coperte dal contributo di funzionamento e graveranno nei successivi bilanci di previsione, secondo il seguente prospetto:

Impegno	Scad.	Capitolo	Testo	Fornit.	Importo orig.	Riduz.	Importo modif.
3260000867	2029	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	4.223,57	-63,81	4.159,76
3260000867	2030	SC02.1100	ADES.CONV.SARD CAT-LT2-PULIZ ACCESS 2026/30	700001	6.822,66	-103,07	6.719,59

11. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000865	001	07/10/2026	SC02.1100	00.01.01.00	98,17	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	RAS -REG AUTON DELLA SARDEGNA-CRC	PER ADEG.TO ONERI INCENT
3260000867	002	01/01/2027	SC02.1100	00.01.01.00	63,81	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	PER ADEG.TO ONERI INCENT
3260000867	003	01/01/2028	SC02.1100	00.01.01.00	63,81	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	PER ADEG.TO ONERI INCENT
3260000867	004	01/01/2029	SC02.1100	00.01.01.00	63,81	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	PER ADEG.TO ONERI INCENT
3260000867	005	01/01/2030	SC02.1100	00.01.01.00	103,07	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	DIPENDENTI DIVERSI	PER ADEG.TO ONERI INCENT

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1100	TOTALE
2026	-98,17	-98,17
2027	-63,81	-63,81
2028	-63,81	-63,81
2029	-63,81	-63,81
2030	-103,07	-103,07
TOTALE	-392,67	-392,67

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA

Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
16/10/2026 12:42:38